

修建小区生活垃圾分类投放点是否侵害业主权益的认定

——王某、许某某诉四川某生活服务集团股份有限公司物权保护案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省成都市中级人民法院(2022)川01民终7144号民事判决书

2. 案由：物权保护纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某、许某某

被告(被上诉人):四川某生活服务集团股份有限公司(以下简称某公司)

【基本案情】

王某、许某某系成都市温江区某小区的业主。2020年6月10日,按照某

小区所在某社区的要求，小区物业服务人某公司在小区宣传栏、电梯内张贴《关于某项目垃圾分类建设的温馨提示》，载明“尊敬的业主/住户：您好，成都作为全国46个生活垃圾分类重点城市之一，某社区成为试点社区，要求现有住宅区已经设有垃圾桶的进行撤离，建立垃圾分类投放点，现某社区管辖区域各小区陆续开展此工作；为推进落实小区撤桶工作，物业根据小区现场实际情况选择2个点位为投放点，现将选址垃圾分类摆放点公布如下：(1)某大门入口左手边设置为1号垃圾分类投放点；(2)某篮球场左边空地设置为2号垃圾分类投放点。本公告自公布之日起，如各位业主有异议请以书面形式递交物业中心，本公告公示期为7天(2020年6月11日至2020年6月17日)，如无异议我们将进行垃圾分类点建设……”同日，某公司通过物业管家将前述公告内容发送至小区业主微信群。截至异议期届满后，无业主提出异议。

2020年年底，案涉生活垃圾分类投放点修建完成，于2021年3月投入使用至今。

王某、许某某以案涉垃圾点严重影响其居住环境为由，请求判令某公司拆除案涉生活垃圾分类投放点并重新选址改建。

【案件焦点】

某公司修建垃圾站的行为是否构成对王某、许某某物权的侵犯。

【法院裁判要旨】

四川省成都市温江区人民法院经审理认为：关于是否拆除并重建案涉生活垃圾分类投放点的问题，从长远及小区业主整体利益看，某公司按照小区所在社区要求修建生活垃圾分类投放点，系履行《成都市生活垃圾管理条例》作为生活垃圾分类投放管理责任人义务的前端工作，故案涉生活垃圾分类投放点的修建并非经营性质，涉及公共利益，其所在位置亦属于全体业主共有，王某、许某某作为小区业主成员，应以维护小区的整体利益为大局。因此，在案涉生活垃圾分类投放点已完成修建并投入使用的情况下，王某、许某某诉请拆除该投放点属于改建、重建建筑物及附属设施的情形，其应将该诉求提交小区业主

大会进行表决，现直接要求某公司拆除案涉生活垃圾分类投放点，于法无据。

四川省成都市温江区人民法院依照《中华人民共和国物权法》第七十三条、第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，判决如下：

驳回王某、许某某的全部诉讼请求。

王某、许某某不服一审判决，提起上诉。

四川省成都市中级人民法院经审理认为：案涉垃圾站的建设确为小区全体住户服务，其建设本身并不会侵犯王某、许某某的物权。王某、许某某所主张的损害实质上是认为小区生活垃圾的投放，乃至无法及时处理垃圾时会影响其正常生活。但根据现场视频可以看出，该垃圾站管理规范，干净整洁，并未对王某、许某某的生活造成实质影响。因此，王某、许某某主张某公司修建垃圾站的行为构成对其物权的侵犯没有事实基础，不应得到支持。

四川省成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实施生活垃圾分类，可以提高垃圾的资源价值和经济价值，有效改善城乡环境，促进资源回收利用。随着垃圾分类政策全面铺开落实，“撤桶并点”不可避免地会对垃圾分类投放点附近的部分小区业主造成影响，具体而言即是对相邻房屋造成通风、采光、日照、市场价值等方面的影响。当个人较小利益与集体公共利益发生冲突时，如何寻找垃圾分类中公共利益与个人权利保护之间的平衡点是司法实践中值得探讨的问题。

一、垃圾分类投放点选择与修建的合理布局与合法程序

物业公司在选择垃圾分类投放点时需严格履行法定程序。《中华人民共和国民法典》第二百七十八条规定：“下列事项由业主共同决定：……（七）改建、重建建筑物及其附属设施……业主共同决定事项，应当由专有部分面积占

比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。决定前款第六项至第八项规定的事项，应当经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意……”故对于设置垃圾分类投放点，小区业主大会或者业主委员会与物业公司应当做到严格履行法定程序，否则将会因存在程序瑕疵而被业主主张程序违法而撤销。特别是对于涉及拟新设立垃圾分类投放点附近区域的业主，业主大会或业委会与物业公司应当进行特别的充分告知，争取在得到其明确同意后再推进实施，否则有违法律上的诚实信用原则。

二、个人利益对公共利益的适度容忍义务

若小区业主的公共利益对私利的影响未超过合理限度，则业主有适度容忍义务。在某些情况下，即便经过法律规定的合法表决程序，大多数业主都同意垃圾分类投放点的设置，也不可避免地存在侵害投放点附近业主合法权益的情况。笔者认为，若垃圾分类投放点的设置对附近业主的影响未超过合理限度，则应当平衡个人利益与公共利益的合理边界，倡导业主在保护私益的同时，也需在一定程度上对公共利益保护、绿色原则落实尽到合理范围内的容忍义务。

三、垃圾分类投放管理责任人对个人正当权利的维护义务

在小区新设垃圾分类房或“撤桶并点”是一项民生工程，也要成为一项法治工程。相关部门和小区业委会、物业公司在推进政策实施的过程中，需要保持对于私权的足够尊重。本案中，物业公司根据小区现场实际情况选择了2个点位为垃圾投放点，除在小区内张贴相关公告外，还通过物业管家将前述公告内容发送至小区业主微信群，在异议期届满无业主提出异议的情况下，才修建案涉垃圾投放点。同时，需要强调的是，垃圾分类投放点管理者应对垃圾点尽到管理职责，不仅要及时清理垃圾，更要做好垃圾分类、通风除臭等工作，避免垃圾站的使用影响业主的正常生活。

编写人：四川省成都市中级人民法院 李雪 吴迪

四川省成都市青羊区人民法院 吴双

